民法主題整理：時效與期間

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§125-§147（總則編第六章）
共計 7 題

壹、消滅時效

一、109年 第3題

下列何者，並非消滅時效之客體？

(A) 扶養費請求權
(B) 買賣標的物有瑕疵時，買受人之價金減少請求權
(C) 依協議分割契約而生之分割請求權
(D) 基地租賃承租人請求出租人協同辦理地上權設定登記之請求權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	扶養費請求權為金錢給付之請求權，屬消滅時效之客體，適用§126之5年短期時效
(B)	☑（本題正確選項）	買受人之**減少價金請求權**，性質上為**形成權**，非請求權。形成權適用**除斥期間**（§365），非消滅時效之客體
(C)	✗	依協議分割契約所生之分割請求權為**債權請求權**，屬消滅時效之客體（適用§125之15年時效）
(D)	✗	基地承租人請求出租人協同辦理地上權設定登記之請求權（§422之1），屬**債權請求權**，為消滅時效之客體

[!NOTE]
重點整理

- 消滅時效之客體僅限於「**請求權**」，形成權（如撤銷權、解除權、減少價金）則適用**除斥期間**
- **減少價金請求權**雖名為「請求權」，實際性質為**形成權**（單方意思表示即變動法律關係），應適用除斥期間
- 注意§365除斥期間：買受人應於通知後6個月內行使減少價金或解除契約之權利，自物交付時起逾5年者亦同
- 共有物分割請求權（§823）本身不罹於消滅時效，但「依協議分割契約所生之分割請求權」為債權，適用消滅時效

二、109年 第9題

下列關於請求權之消滅時效起算時，何者錯誤？

(A) 貸與人對於借用人未定有返還期限之消費借用物返還請求權，消滅時效自契約成立時起算
(B) 出租人對於承租人返還租賃物之請求權，自租賃關係消滅時起算
(C) 附有停止條件之請求權，若當事人無特約，自條件成就時起算
(D) 以不行為為目的之請求權，自為行為時起算

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者錯誤」）	未定返還期限之消費借貸，貸與人須先定1個月以上之相當期限催告返還（§478）。依§128前段，消滅時效自**請求權可行使時**起算，應自催告所定期限屆滿時起算，而非自契約成立時起算
(B)	☑	出租人對承租人返還租賃物之請求權，自**租賃關係消滅時**始得行使，故消滅時效自該時點起算（§128前段）
(C)	☑	依§128但書：以不確定事項之到來為始期者，或附有停止條件之請求權，自該期限屆滿或條件成就時起算
(D)	☑	依§128但書：以不行為為目的之請求權，自為行為時起算

[!NOTE]
重點整理

- **消滅時效起算原則**（§128）：自**請求權可行使時**起算
- §128但書之特別規定：
    1. 附停止條件之請求權→自**條件成就時**起算
    2. 以不行為為目的之請求權→自**為行為時**起算
- **未定期限之消費借貸**：貸與人須經催告（§478），催告所定期限屆滿始得請求返還，故時效自該期限屆滿時起算
- 常考陷阱：未定期限之債權 ≠ 自契約成立時即可行使

三、110年 第4題

下列關於消滅時效之敘述，何者錯誤？

(A) 商人甲出售商品予乙之價金請求權，其消滅時效期間為2年
(B) 丙承攬丁工程之新臺幣200萬元之報酬請求權，其消滅時效期間為2年
(C) 消費借貸之當事人戊與己，得以法律行為延長消滅時效之期間
(D) 庚與辛間之借款返還請求權已罹於時效消滅，其效力及於利息請求權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	商人、製造人、手工業人所供給之商品代價請求權，依§127第8款，消滅時效期間為**2年**
(B)	☑	承攬人之報酬及其墊款請求權，依§127第7款，消滅時效期間為**2年**
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	依§147：「時效期間，不得以法律行為加長或減短之，並不得預先拋棄時效之利益。」消滅時效期間為**強制規定**，當事人不得以法律行為延長或縮短
(D)	☑	依§146：「主權利因時效消滅者，其效力及於從權利。」利息債權為借款本金債權之**從權利**，主債權時效消滅，利息請求權隨同消滅

[!NOTE]
重點整理

- **§127短期時效（2年）**：常考的有承攬報酬、商品代價、運費、旅店住宿飲食費、醫師律師等技師報酬
- **§126短期時效（5年）**：利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付
- **§147時效期間之強制性**：不得以法律行為加長或減短，不得預先拋棄時效利益
- **§146從權利消滅**：主權利時效消滅→效力及於從權利（利息、違約金之從屬部分、擔保物權等）

四、112年 第3題

14歲之甲因女友遭乙言語騷擾，心生不滿，乃於民國（下同）109年12月25日毆打乙，致乙胸骨斷裂合併肺部挫傷、氣血胸及脊椎斷裂，呈現植物人狀態，因而受監護宣告，並由丙、丁自110年6月 1日起擔任監護人。丙、丁於111年12月30日始知甲行為時為未成年人，其法定代理人為戊、己。嗣後丙、丁乃於112年2月1日，以乙之監護人身分代理乙，訴請甲及戊、己賠償損害。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲雖為限制行為能力人，但行為時具有識別能力，故甲應依民法第184條第1項前段規定，對乙負損害賠償責任
(B) 戊、己兩人為甲之法定代理人，因對甲之監督有疏懈，故戊、己應依民法第187條第1項規定，與甲連帶負損害賠償責任
(C) 因乙已呈現植物人狀態，故為保護乙之利益，民法第197條第1項規定之損害賠償請求權之二年消滅時效起算，應就法定代理人丙、丁決之，即應自丙、丁知有損害及賠償義務人時起算
(D) 乙對甲及戊、己之侵權行為賠償損害請求權已罹於消滅時效，故丙、丁代理起訴請求甲及戊、己賠償為無理由

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲雖為14歲之限制行為能力人，但行為時具有**識別能力**，依§187 I前段，有識別能力之限制行為能力人應與法定代理人連帶負損害賠償責任。甲本人依§184 I前段對乙負侵權行為損害賠償責任
(B)	☑	戊、己為甲之法定代理人，依§187 I，法定代理人與限制行為能力（有識別能力）之行為人**連帶負損害賠償責任**。法定代理人須自證對監督未疏懈，始得免責
(C)	☑	乙已呈植物人狀態而受監護宣告，無法自行認知損害及賠償義務人。§197 I之2年消滅時效「自請求權人知有損害及賠償義務人時起算」，乙既無法自行知悉，應就**監護人丙、丁之知悉時點**起算
(D)	✗（本題問「何者錯誤」）	丙、丁於**111年12月30日**始知甲為未成年人且法定代理人為戊、己，2年時效自該日起算。丙、丁於**112年2月1日**起訴，距知悉僅約1個月又1日，**未逾2年**，請求權尚未罹於消滅時效

[!NOTE]
重點整理

- **§197 I侵權行為消滅時效**：(1) 自請求權人知有損害及賠償義務人時起，**2年間**不行使而消滅；(2) 自有侵權行為時起，逾**10年**者亦同
- **被害人為無行為能力人**：時效起算之「知悉」應就**法定代理人（監護人）**之知悉判斷，以保護被害人利益
- **「知有賠償義務人」**之意義：須確實知悉何人為賠償義務人（含法定代理人身分），僅知有損害事實尚不足

五、112年 第16題

若當事人約定買賣價金逾期未清償，應按「每千元每日壹元計算」支付違約金。關於該違約金債權請求權之消滅時效，下列敘述，何者正確？

(A) 15年
(B) 5年
(C) 2年
(D) 6個月

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	違約金請求權之消滅時效適用**一般時效15年**（§125）。違約金雖按日計算，但其性質為**違約金之損害賠償**，非§126所定之「利息、租金或其他一年或不及一年之定期給付」
(B)	✗	5年時效適用於§126之定期給付（利息、租金、贍養費等）。違約金之性質為損害賠償之預定或懲罰性違約金，**非定期給付**，不適用5年短期時效
(C)	✗	2年時效適用於§127所列之特定短期時效（商品代價、承攬報酬等），違約金請求權不在其列
(D)	✗	民法無6個月之一般消滅時效規定

[!NOTE]
重點整理

- **違約金 vs 定期給付**：違約金雖可能按日或按期計算，但其本質為契約當事人預定之損害賠償或懲罰，非§126之「定期給付」
- §126「定期給付」之特徵：基於同一法律關係**反覆發生**之給付（如利息、租金、贍養費），具有**持續性、週期性**
- 違約金之時效適用§125一般時效**15年**（最高法院見解）
- 常見混淆：遲延利息（§126之5年）vs 違約金（§125之15年），二者性質不同

六、114年 第7題

民法關於主權利與從權利之規定，下列敘述，何者正確？

(A) 以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人，於消滅時效完成後，3年間不實行其抵押權者，其抵押權消滅
(B) 以留置權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如留置權人，於消滅時效完成後，5年間不實行其留置權者，其留置權消滅
(C) 讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，一律隨同移轉於受讓人
(D) 以質權擔保之債權，其請求權雖經時效消滅，質權人仍得就其質物取償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§880：以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人於消滅時效完成後，**5年間**不實行其抵押權者，其抵押權消滅。非3年
(B)	✗	民法**無此規定**。§880僅適用於抵押權，留置權無「時效完成後若干年不實行即消滅」之規定。依§145 I，留置權擔保之請求權經時效消滅，債權人仍得就留置物取償
(C)	✗	依§295 I：讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，隨同移轉於受讓人。但**與讓與人有不可分離之關係者，不在此限**。非「一律」隨同移轉
(D)	☑	依§145 I：以抵押權、質權或留置權擔保之請求權，雖經時效消滅，債權人仍得就其抵押物、質物或留置物取償。質權人仍得就**質物取償**

[!NOTE]
重點整理

- **§145 I擔保物權之時效保護**：以抵押權、質權、留置權擔保之請求權，雖經時效消滅，債權人仍得就擔保物取償（擔保物權不因主債權時效消滅而消滅）
- **§880抵押權之特別消滅事由**：主債權時效完成後，**5年間**不實行抵押權→抵押權消滅。此規定為抵押權獨有，質權與留置權無此限制
- **質權 vs 抵押權之差異**：質權人因**占有質物**（§889），故無§880之適用；抵押權人未占有抵押物，故設有5年除斥期間促其行使
- **§295 I但書**：與讓與人有不可分離關係之從權利（如因人的信賴而成立之保證）不隨同移轉

[!IMPORTANT]
抵押權、質權、留置權與消滅時效之關係——詳細說明

1. 抵押權（§145 I + §880）

- **基本規則**：主債權請求權雖因時效消滅，抵押權人仍得就**抵押物取償**（§145 I）
- **特別限制**：抵押權人於消滅時效完成後，**5年間不實行**其抵押權者，抵押權消滅（§880）
- **立法理由**：抵押權為**不移轉占有**之擔保物權（§860），抵押物仍由債務人或第三人占有使用。若任由抵押權長期存續而不行使，將使抵押物之利用與交易陷於不安定，故以**5年除斥期間**促使抵押權人儘速行使權利
- **性質**：§880之5年為**除斥期間**，不適用中斷或不完成之規定
- **計算起點**：自主債權消滅時效**完成時**起算5年

2. 質權（§145 I + §889）

- **基本規則**：主債權請求權雖因時效消滅，質權人仍得就**質物取償**（§145 I）
- **無期限限制**：質權**不適用**§880之5年不實行消滅規定
- **立法理由**：質權為**移轉占有**之擔保物權（§885 I：質權之設定，因供擔保之動產移轉於債權人占有而生效力）。質權人既已占有質物，權利之公示已透過占有表彰，不生法律關係不安定之問題，且質權人對質物負有**善良管理人之注意義務**（§888），故無須另設期限促其行使
- **實務效果**：質權人可**無期限**保有質物並於適當時機實行質權（拍賣質物或取得質物所有權）
- **權利質權**亦同：以債權或其他權利為標的之質權（§900以下），同受§145 I保護

3. 留置權（§145 I + §928）

- **基本規則**：主債權請求權雖因時效消滅，留置權人仍得就**留置物取償**（§145 I）
- **無期限限制**：留置權**不適用**§880之5年不實行消滅規定
- **立法理由**：留置權為**法定擔保物權**（§928 I：債權人占有屬於他人之動產，而具有該動產與其債權之牽連關係者，於未受清償前，得留置之）。留置權人同樣占有留置物，且留置權之成立係基於**法律規定**而非當事人約定，具有保護交易安全之公益目的，故無限期實行之限制
- **實務效果**：留置權人可持續占有留置物，並得依§936定期催告債務人清償後實行留置權
- **留置權消滅之情形**（§937）：債務人另行提出相當擔保、或留置權人喪失占有等，非因時效而消滅

三者核心區辨

比較項目	抵押權	質權	留置權
是否占有擔保物	✗ 不占有（§860）	☑ 占有（§885）	☑ 占有（§928）
設定方式	約定設定＋登記	約定設定＋移轉占有	**法定**成立
主債權時效消滅後	仍得就抵押物取償（§145 I）	仍得就質物取償（§145 I）	仍得就留置物取償（§145 I）
有無額外期限限制	☑ 時效完成後**5年**不實行→消滅（§880）	✗ 無	✗ 無
立法理由	不占有→法律關係不安定→設期限促行使	占有→已公示→無不安定問題	占有＋法定→無不安定問題
關鍵條文	§145 I、§860、§880	§145 I、§885、§889	§145 I、§928、§936

一句話記憶口訣：「**有占有、不怕時效**」——質權人、留置權人因占有擔保物，主債權時效消滅不影響其權利行使，且無額外期限限制；抵押權人因不占有，須於時效完成後5年內實行，否則抵押權消滅。

貳、除斥期間

七、108年 第11題

有關權利行使期間及其起算點的說明，下列敘述，何者正確？

(A) 受脅迫而為意思表示者，自知受脅迫時起10年內得撤銷意思表示
(B) 動產質權人於受擔保債權罹於時效時起5年內未實行質權者，該質權消滅
(C) 出租人得於租賃契約期間屆滿時起1年內，向承租人行使占有物返還請求權
(D) 基於詐害行為之撤銷權，自債權人知有撤銷原因時起，1年間不行使而消滅

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受脅迫而為意思表示之撤銷，依§93：自脅迫**終止後1年內**為之，自意思表示後經過**10年**不得撤銷。本選項誤將「自知受脅迫時起10年」混為一談，且起算點及年限均有誤
(B)	✗	§880之5年不實行消滅之規定僅適用於**抵押權**，不適用於動產質權。質權人因占有質物，依§145 I仍得就質物取償，不因主債權時效消滅而受影響
(C)	✗	占有物返還請求權（§962）之除斥期間為自侵奪或妨害後1年（§963），非出租人之租賃物返還請求權。出租人基於**所有權**或**租賃關係**之返還請求權，適用一般消滅時效（§125之15年），非占有之保護規定
(D)	☑	依§245 I：§244之撤銷權（詐害債權之撤銷），自債權人知有撤銷原因時起，**1年間**不行使，或自行為時起經過**10年**而消滅。此為**除斥期間**

[!NOTE]
重點整理

- **§93撤銷權除斥期間**：受詐欺→自發見詐欺後1年（行為後10年不得撤銷）；受脅迫→自脅迫終止後1年（行為後10年不得撤銷）
- **§245詐害行為撤銷權除斥期間**：知有撤銷原因起1年；行為時起10年
- **§880 vs §145 I**：§880僅適用抵押權（5年不實行→消滅）；質權、留置權因占有擔保物，依§145 I仍得取償
- **除斥期間 vs 消滅時效**之辨別：
    - 除斥期間：不可中斷、不停止，期滿權利當然消滅
    - 消滅時效：可中斷、可不完成，期滿僅發生抗辯權

體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	合計
消滅時效之客體		§3						1
消滅時效起算		§9			§3			2
消滅時效期間			§4		§16			2
主從權利與擔保物權			§4				§7	2
除斥期間	§11							1

二、高頻考點摘要

優先順序	考點	出題次數	重要度
1	消滅時效之客體（請求權 vs 形成權）	1	★★★★★
2	消滅時效起算點（§128）	2	★★★★★
3	短期時效（§126 五年 / §127 二年）之辨別	2	★★★★★
4	§147 時效期間不得以法律行為加長或減短	1	★★★★
5	§146 主從權利之時效效力	2	★★★★
6	§145 擔保物權之時效保護 vs §880 抵押權獨有消滅	3	★★★★★
7	除斥期間之辨別（§93 撤銷 / §245 詐害撤銷）	1	★★★★

三、關鍵區辨整理

比較項目	消滅時效	除斥期間
適用對象	請求權	形成權（撤銷權、解除權等）
期間屆滿效果	債務人取得**拒絕給付之抗辯權**，權利本身不消滅	權利**當然消滅**
中斷	可（§129-§136）	不可
不完成	可（§139-§143）	不適用
法律行為變更	不得加長或減短（§147）	法定期間，不得變更
起算	自請求權可行使時（§128）	依各該條文規定

擔保物權	主債權時效消滅後之效果	依據
抵押權	仍得就抵押物取償（§145 I），但時效完成後**5年不實行→消滅**（§880）	§145 I、§880

抵押權	仍得就擔保物取償（§145 I），**無**限期實行之限制	§145 I、§889
質權	仍得就質物取償（§145 I），**無**限期實行之限制	§145 I、§889
留置權	仍得就留置物取償（§145 I），**無**限期實行之限制	§145 I

時效期間	**適用範圍**	**條文**
15年	一般請求權、違約金請求權	§125
5年	利息、租金、贍養費及其他定期給付	§126
2年	商品代價、承攬報酬、運費、旅店飲食費、醫師律師報酬等	§127
2年	侵權行為損害賠償（自知有損害及賠償義務人時起）	§197 I
10年	侵權行為損害賠償（自侵權行為時起之最長期間）	§197 I

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 7 題，涵蓋時效與期間之核心考點。